

Modello del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR)

Tipologia documento:

Policy

ID: n° 66_v.01

Ambito di applicazione:

Gruppo

Processo:

Audit

Data: 03/04/2024

INDICE

1	PREMESSA.....	5
1.1	Acronimi.....	8
2	PRINCIPI DI RIFERIMENTO.....	9
3	RUOLI E RESPONSABILITA' DEL SCIGR.....	11
3.1	Consiglio di Amministrazione.....	11
3.2	Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (CCRS).....	13
3.3	Comitato per la Governance, le Nomine e le Remunerazione (CGNR).....	15
3.4	Presidente del Consiglio di Amministrazione.....	15
3.5	Amministratore Delegato.....	16
3.6	Collegio Sindacale e Società di revisione legale dei conti.....	17
3.7	Organismo di Vigilanza.....	18
3.8	Comitato Etico e Segnalazioni.....	18
3.9	Gli Assurance Provider.....	19
3.9.1	Anti-Corruption.....	20
3.9.2	Affari Regulatori e Antitrust.....	20
3.9.3	Climate Risk Resilience.....	21
3.9.4	Compliance.....	21
3.9.5	Cyber & Information Security.....	22
3.9.6	Data Protection.....	22
3.9.7	Dirigente Preposto.....	23
3.9.8	Group Security.....	24
3.9.9	Risk Management.....	24
3.9.10	Salute e Sicurezza.....	25
3.9.11	Sostenibilità.....	25
3.9.12	Tax Compliance.....	26
3.9.13	Audit.....	26



3.10	I Dipendenti	27
4	COMBINED ASSURANCE.....	28

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒**MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA**

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo¹.

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS S.p.A., adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Le Capogruppo di Settore, le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS S.p.A. e, successivamente all'atto di recepimento di Polo, le Società del Polo emettono, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, un proprio documento normativo che definisca e disciplini, coerentemente con i principi e le regole stabilite dal presente documento, il loro processo interno, anche al fine di prevedere ulteriori regole ed autonomi presidi di controllo, in presenza di proprie aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i.. In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, le Società del Polo, nel caso in cui siano subholding, possono prevedere differenti modalità di adozione del documento da parte delle proprie controllate rispetto a quanto previsto nel presente paragrafo (*es. applicabilità diretta invece che applicabilità con integrazione*).

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

- ☐ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☐ Applicabilità con integrazione
- ☒ Applicabilità con definizione di processo

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer S.p.A. non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale."

1 PREMESSA

Il presente documento definisce le linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e Gestione del Rischio (SCIGR) di FS S.p.A. con riferimento a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana (edizione 2020) e dalle *best practice* nazionali e internazionali.

Oggetto del presente documento è, quindi, la definizione dei principi generali sul funzionamento del SCIGR, l'individuazione dei ruoli e delle responsabilità e il chiarimento delle modalità di coordinamento tra gli *Assurance Provider*, ispirate al paradigma della *Combined Assurance* (cfr. par. 4), perseguendo i seguenti obiettivi²:

- supportare l'efficace svolgimento dei compiti propri del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "CdA") e del Collegio Sindacale;
- ridurre le duplicazioni di attività;
- massimizzare l'efficacia e l'efficienza del SCIGR.

Il SCIGR è l'insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali volte a consentire una conduzione dell'impresa sana, sostenibile, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal CdA, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, così come attraverso la strutturazione di adeguati flussi informativi volti a garantire la circolazione di informazioni idonee a consentire ai diversi attori coinvolti nel SCIGR di svolgere il ruolo loro affidato.

Tale Sistema è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati dalla Società ed è strutturato sui seguenti tre principali ambiti di responsabilità:

- ***Governance:***
 - i) definizione delle linee di indirizzo sul SCIGR;
- ***Attuazione, Monitoraggio e Aggiornamento:***
 - i) attuazione delle linee di indirizzo del CdA;
 - ii) identificazione e gestione dei rischi aziendali (incluse irregolarità);
 - iii) definizione e attuazione dei controlli sui processi di competenza;
 - iv) monitoraggio nel tempo dell'efficacia del disegno e del corretto funzionamento (operatività) del SCIGR;
 - v) aggiornamento nel tempo del SCIGR in funzione dei mutamenti interni/esterni all'azienda.
- ***Assurance:***
 - i) analisi indipendente e professionale del SCIGR;
 - ii) valutazione sull'adeguatezza, efficacia ed efficienza del SCIGR.

Un efficace SCIGR favorisce l'assunzione di decisioni consapevoli e tracciate e concorre ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia del patrimonio sociale, efficienza ed efficacia dei processi aziendali,

² Cfr. Principio XX del Codice di Corporate Governance (edizione 2020).

affidabilità dell'informativa finanziaria e di quella di sostenibilità, rispetto di leggi e regolamenti, dello Statuto sociale e degli strumenti normativi interni.

È opportuno precisare che, anche se complessivamente adeguato e funzionante, il SCIGR può fornire solo una “ragionevole sicurezza” sulla realizzazione dei suddetti obiettivi. Ciò in quanto il SCIGR ha come obiettivo la mitigazione del rischio attraverso la gestione dello stesso, non la totale eliminazione del rischio intrinseco insito in ciascun processo gestionale e di controllo.

La Società utilizza il modello “*Controls – Integrated Framework*” emesso dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* nel 2013 (c.d. *CoSO Report*)³, quale *framework* di riferimento, internazionalmente riconosciuto, per l'implementazione, l'analisi e la valutazione del SCIGR.

Le componenti del SCIGR sono di seguito descritte:

- Ambiente di Controllo Interno: l'integrità e i valori etici dell'organizzazione, la supervisione del CdA e del Senior Management, la struttura organizzativa, le linee di riporto, deleghe di poteri e responsabilità, la competenza e la responsabilizzazione del personale aziendale;
- Risk Assessment: processo dinamico e iterativo per identificare e analizzare i rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali⁴;
- Attività di controllo: azioni, stabilite attraverso policy e procedure, che permettono l'attuazione delle direttive del management per ridurre i rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- Informazione e comunicazione: utilizzo e comunicazione, interna ed esterna, di informazioni affidabili e rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- Attività di monitoraggio: valutazioni continue, separate o combinate utilizzate per accertare se le componenti del controllo interno sono presenti e funzionanti.

Secondo una classificazione riconosciuta nelle *best practice* nazionali e internazionali, il SCIGR opera nel tessuto organico della struttura aziendale essendo concepito, istituito e gestito come espressione della volontà dell'azienda di garantire le condizioni di regolarità formale e sostanziale funzionali al raggiungimento degli obiettivi citati.

Il SCIGR si articola nei seguenti 3 livelli di controllo:

- ***I livello di controllo:*** diretto ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e a garantire un'adeguata risposta ai correlati rischi. Rientra in tale attività anche la verifica periodica dell'efficacia e dell'efficienza del disegno e dell'effettiva operatività dei controlli, al fine di:

³ Integrato con “*Enterprise Risk Management Framework – Integrating with Strategy and Performance*” (c.d. *CoSO ERM*) per i processi di gestione del rischio.

⁴ Tenuto conto di quanto riportato in merito nel paragrafo afferente alla Data Protection.

- i)* accertare che agiscano in funzione degli obiettivi ad essi assegnati,
- ii)* verificare che siano adeguati rispetto ad eventuali cambiamenti intervenuti nella realtà operativa,
- iii)* coglierne e promuoverne eventuali possibilità di miglioramento.

La responsabilità di definire ed effettuare tali controlli è del *Management*, opera ad ogni livello della struttura organizzativa e si esplica nel quadro della gestione corrente;

- **II livello di controllo:** volto a monitorare i principali rischi al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del trattamento degli stessi, nonché a monitorare l'adeguatezza e operatività dei controlli (posti a presidio dei principali rischi). Fornisce, inoltre, supporto al primo livello nella definizione e implementazione di adeguati sistemi di gestione dei principali rischi e dei relativi controlli. È responsabilità di specifiche funzioni aziendali a cui sono affidati il monitoraggio e la gestione di particolari categorie di rischio quali a titolo esemplificativo, *Data Protection, Compliance, Anti-Corruption* e Dirigente Preposto;
- **III livello di controllo:** atto a fornire *assurance* indipendente e obiettiva sull'adeguatezza ed effettiva operatività del primo e secondo livello di controllo e in generale sul SCIGR nel suo complesso. È responsabilità di unità indipendenti, diverse da quelle operative, quali l'Internal Audit.

Le funzioni di II e III livello di controllo operano all'interno delle proprie responsabilità pianificando e rendicontando le proprie attività in ottica *risk based*.

1.1 Acronimi

Acronimo	Significato
CCRS	<i>Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità</i>
CdA	<i>Consiglio di Amministrazione</i>
CGNR	<i>Comitato per la Governance, le Nomine e le Remunerazione</i>
CoSO Report	<i>“Controls – Integrated Framework” emesso nel 2013 dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i>
DP	<i>Dirigente Preposto</i>
DPO	<i>Data Protection Officer</i>
ESG	<i>Environmental Social and Governance</i>
GDPR	<i>General Data Protection Regulation</i>
OdV	<i>Organismo di Vigilanza</i>
SCIGR	<i>Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi</i>
SGA	<i>Sistema di Gestione Ambientale</i>
TUF	<i>Testo Unico della Finanza</i>

2 PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Il SCIGR si ispira ai seguenti principi:

MODELLO INTEGRATO: le componenti del SCIGR sono tra loro coordinate e interdipendenti e il sistema, nel suo complesso, è a sua volta integrato nel generale assetto organizzativo, di governo societario, amministrativo e contabile della Società. Il SCIGR coinvolge, con diversi ruoli e secondo logiche di collaborazione e coordinamento, gli organi amministrativi, gli organi di controllo, gli organismi di vigilanza e tutto il personale;

DIREZIONE E CORDINAMENTO: Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito anche solo FS S.p.A. o FS) nell'ambito della propria attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate - in armonia con il Regolamento del Gruppo Ferrovie dello Stato approvato dal CdA - emana e diffonde linee di indirizzo e relativi modelli di attuazione;

AUTONOMIA SOCIETARIA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE: in armonia con le normative e disposizioni vigenti, deve essere garantita l'autonomia decisionale, gestionale ed operativa delle società controllate per quanto riguarda l'istituzione e il mantenimento di un adeguato e funzionante SCIGR nel rispetto degli indirizzi di direzione e coordinamento di FS S.p.A.;

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E COERENZA CON LE BEST PRACTICE: il SCIGR si conforma alle disposizioni di legge, al Codice di Corporate Governance e al *CoSO Report* ed è definito in coerenza con le *best practice* nazionali e internazionali;

RESPONSABILIZZAZIONE DEL MANAGEMENT (*Accountability*): il *Management*, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, è responsabile di garantire l'adeguatezza del SCIGR per le attività di competenza, partecipando attivamente al suo corretto funzionamento. A tal fine il *Management*, anche in funzione dei rischi gestiti, istituisce specifiche attività di controllo e processi di monitoraggio idonei ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del SCIGR nel tempo e a prevenire e individuare irregolarità e/o atti fraudolenti. Resta fermo il principio secondo cui tutto il personale deve tenere una condotta coerente con le regole e procedure definite nel SCIGR;

COERENZA CON GLI OBIETTIVI AZIENDALI: il SCIGR contribuisce a una conduzione dell'impresa volta allo sviluppo sostenibile, alla massimizzazione del valore e coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, supportando il *Management* nell'assunzione di decisioni consapevoli in cui i principali rischi sono identificati, valutati, gestiti e monitorati in relazione alla loro capacità di influenzare il raggiungimento degli obiettivi aziendali e di incidere sul valore dell'azienda;

APPROCCIO PER PROCESSI: il SCIGR è ispirato ad una logica per processi, indipendentemente dalla collocazione delle relative attività nell'assetto organizzativo;

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO: il SCIGR prevede un approccio preventivo ai rischi, che attraverso il processo di loro identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio, contribuisce a supportare processi decisionali consapevoli, nonché, ove possibile, alla traduzione dei principali rischi in opportunità e vantaggio competitivo;

IMPORTANZA DEI FLUSSI INFORMATIVI: i flussi informativi tra gli attori del SCIGR sono fondamentali per consentire l'adempimento delle responsabilità in materia di SCIGR e, quindi, per il perseguimento dei relativi obiettivi. A tal fine, ad ogni persona sono rese disponibili le informazioni necessarie per adempiere alle proprie responsabilità;

MASSIMIZZAZIONE DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA: il SCIGR è definito in un'ottica di massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza operativa, anche mediante la riduzione di duplicazioni di attività e il coordinamento tra i principali ruoli previsti dal SCIGR e tra le diverse componenti che lo costituiscono. Il SCIGR deve pertanto consentire di presidiare adeguatamente i principali rischi, perseguendo un equilibrio tra costi e benefici, anche mediante possibili sinergie nella definizione e attuazione dei controlli in ottica *combined*;

MIGLIORAMENTO CONTINUO E PRATICA DELL'ECCELLENZA: la Società persegue il miglioramento continuo del SCIGR in funzione dell'evoluzione del contesto di riferimento, delle *best practice* e degli interessi degli *stakeholder*. Gli attori del SCIGR partecipano attivamente al miglioramento continuo fornendo indicazioni, suggerimenti e *feedback*;

TRACCIABILITA': tutto il personale deve garantire, ciascuno per la propria parte di competenza, la tracciabilità delle attività di individuazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi e dei controlli e l'archiviazione della relativa documentazione, assicurandone, nel tempo, l'individuazione e la ricostruibilità attraverso l'impiego dei sistemi informativi aziendali disponibili;

SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITA': il SCIGR prevede la segregazione di compiti e responsabilità tra le funzioni e all'interno delle stesse, tale da evitare situazioni di concentrazione di attività gestionali e di controllo. Il responsabile dell'attività operativa è sempre un soggetto distinto da quello che esegue le attività di controllo e/o di monitoraggio della stessa.

L'applicazione del principio è attuata in relazione alla natura delle attività, al grado e alla tipologia di rischio associato all'attività medesima, evitando inefficienze organizzative, in particolare nel caso di realtà organizzative di modeste dimensioni;

RISERVATEZZA: fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo dei dipendenti garantire la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa, anche in relazione alla particolare sensibilità di alcuni dati trattati. Le metodologie e gli strumenti per la protezione della riservatezza delle

informazioni sono orientati a garantire l'integrazione con i processi aziendali nella ricerca della massima efficienza ed evitando la ridondanza dei controlli;

IMPARZIALITÀ E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE: i dipendenti devono operare con professionalità e imparzialità evitando ogni conflitto di interesse, ossia ogni situazione in cui la detenzione, anche indiretta o per conto di terzi, di un interesse personale interferisce o potrebbe interferire con la capacità di agire nell'interesse primario della Società. Il dipendente che si trovi in una siffatta situazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore per le determinazioni del caso e ad astenersi, nelle more, dall'assunzione di decisioni o dallo svolgimento di attività in conflitto con gli interessi della Società;

SISTEMA DI DELEGHE E POTERI: i dipendenti operano nel rispetto di un sistema formale di deleghe e poteri di firma, definito in coerenza con le posizioni organizzative e le missioni/responsabilità assegnate, da esercitarsi secondo le modalità ed entro i limiti di valore predefiniti;

TRASPARENZA: nell'ambito dei processi aziendali di competenza, le persone operano in modo da garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle proprie attività e da assicurare un'informazione completa e veritiera, inclusa quella residente nei sistemi informativi.

3 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL SCIGR

Di seguito sono riportati gli attori che in FS S.p.A. a vario titolo sono coinvolti nel SCIGR, il ruolo e le principali responsabilità loro affidate in tale ambito.

Le Società del Gruppo FS, italiane ed estere, formalizzano nel rispettivo documento di adozione la declinazione dei ruoli e delle responsabilità in ambito SCIGR ispirandosi a quanto definito nel presente paragrafo e sulla base delle specificità societarie.

3.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, ferme restando le ulteriori attribuzioni previste dalla legge, svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del SCIGR. In particolare, il Consiglio di Amministrazione⁵ sulla base delle proposte formulate dal Presidente e dall'Amministratore Delegato – per le parti di rispettiva competenza e previo parere del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità:

- esamina e definisce le linee di indirizzo del SCIGR in modo che i principali rischi afferenti alla Società risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati,

⁵ Cfr. delibere del Consiglio di Amministrazione di FS S.p.A., Statuto di FS S.p.A. e Regolamento del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità di FS S.p.A.. Per i riferimenti normativi puntuali si rimanda all'Allegato "Riferimenti Normativi". In caso di successive modifiche di natura formale e senza impatto sui contenuti del presente documento, l'Allegato sarà aggiornato a cura della funzione Audit di FS S.p.A. con il supporto delle funzioni legale ed organizzazione di FS S.p.A., senza necessità di rimettere il presente documento.

- determina il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati.

Inoltre, il CdA:

- nomina, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, sentito il parere del Collegio Sindacale l'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001, determinandone composizione, compensi e *budget*,
- approva eventuali proposte di revisione e aggiornamento del Modello di Governance Internal Audit, sottoposte dal Presidente del CdA ed elaborate dal Responsabile della funzione internal audit,
- approva, con cadenza almeno annuale, previo parere del CCRS e sentito il Collegio Sindacale, il Piano di Audit predisposto dal Responsabile della funzione internal audit, unitamente al budget dell'Internal Audit, assicurando che il Responsabile della funzione internal audit sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle responsabilità a questi attribuite,
- approva la definizione della struttura di remunerazione fissa e variabile del Responsabile della funzione internal audit, su proposta formulata dal Presidente del CdA, in coerenza con le politiche retributive della Società,
- nomina e revoca, su proposta del Presidente, previo parere favorevole del CCRS e sentito il Collegio Sindacale, il Responsabile della funzione internal audit,
- valuta, coadiuvato dal Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (CCRS), l'opportunità di adottare misure per garantire l'efficacia e l'imparzialità di giudizio delle altre funzioni aziendali coinvolte nei controlli (quali le funzioni di risk management e di presidio del rischio legale e di non conformità), verificando che siano dotate di adeguate professionalità e risorse);
- valuta, previo parere del CCRS e sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
- descrive, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche e le modalità di funzionamento coordinato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione presenza il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria, a norma dell'art. 12 della Legge n. 259/1958.

3.2 Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (CCRS)

Il CCRS⁶ ha il compito di supportare⁷, con un'adeguata attività istruttoria, propositiva e consultiva, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative: *i)* all'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario; *ii)* al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; *iii)* ai profili di sostenibilità connessi all'esercizio dell'attività di FS e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder.

Il CCRS:

- valuta, sentiti il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- esamina e valuta le relazioni predisposte dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sulla cui base esprime un parere al Consiglio di Amministrazione in merito all'adeguatezza dei poteri e mezzi assegnati al Dirigente Preposto stesso e all'effettivo rispetto delle procedure amministrative e contabili, affinché il Consiglio possa esercitare i compiti di vigilanza previsti dalla legge in materia;
- valuta l'idoneità dell'informazione periodica, finanziaria e non finanziaria, a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della società, l'impatto della sua attività e le performance conseguite;
- esamina il contenuto dell'informazione periodica a carattere non finanziario rilevante ai fini del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- esprime osservazioni, sentito il Collegio Sindacale, sui risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata al Collegio Sindacale.
- esprime pareri e/o formula proposte sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della Società,
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali e supporta le valutazioni e le decisioni dell'organo di amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui quest'ultimo sia venuto a conoscenza,
- esprime pareri preventivi in occasione di modifiche significative alle regole, procedure e strutture organizzative che costituiscono il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi,
- esprime pareri preventivi *i)* sulla nomina e revoca del Responsabile della funzione di internal audit, *ii)* sulla definizione della sua remunerazione, coerentemente con le politiche aziendali, *iii)* sulla verifica che lo stesso sia dotato di risorse adeguate all'espletamento dei propri compiti,

⁶ Comitato endoconsiliare.

⁷ Cfr. Regolamento del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità di FS S.p.A. Per i riferimenti normativi puntuali si rimanda all'Allegato "Riferimenti Normativi".

- esprime parere preventivo sull'approvazione, con cadenza almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal Responsabile della funzione di internal audit,
- esamina le relazioni periodiche e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di internal audit;
- monitora l'autonomia, l'adequatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di internal audit, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- può affidare alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;
- esprime pareri nelle decisioni sull'attribuzione delle funzioni di vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231/2001 e svolge incontri periodici con il Presidente dell'Organismo di Vigilanza in relazione agli adempimenti del D.Lgs. 231/2001;
- esprime proposte per l'eventuale adozione di misure per garantire l'efficacia e l'imparzialità di giudizio delle altre funzioni aziendali coinvolte nei controlli (quali le funzioni di risk management e di presidio del rischio legale e di non conformità), verificando che siano dotate di adeguate professionalità e risorse;
- esprime pareri preventivi in occasione di modifiche significative alle regole, procedure e strutture organizzative che costituiscono il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- formula proposte sul coordinamento e sui flussi informativi tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, al fine di massimizzare l'efficienza del sistema stesso, ridurre le duplicazioni di attività e garantire un efficace svolgimento dei controlli;
- monitora, con il supporto delle competenti strutture aziendali, le attività di recepimento delle novità normative nelle procedure interne della Società;
- monitora, con il supporto delle competenti strutture aziendali, il tempestivo recepimento delle procedure emanate dalla Capogruppo da parte delle società controllate.
- vigila sui temi di sostenibilità connessi all'esercizio dell'attività dell'impresa e alle dinamiche di interazione di quest'ultima con tutti gli stakeholder;
- esamina e valuta: i) le politiche di sostenibilità volte ad assicurare la creazione di valore nel tempo per la generalità degli azionisti e per tutti gli altri stakeholder in un orizzonte di medio-lungo periodo nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile; ii) gli indirizzi, gli obiettivi, e i conseguenti processi, di sostenibilità e la rendicontazione di sostenibilità sottoposta annualmente al Consiglio di Amministrazione.
- monitora le iniziative anche internazionali in materia di sostenibilità e la partecipazione ad esse da parte della Società; esamina l'impostazione generale e l'articolazione dei contenuti della dichiarazione di carattere non finanziario, nonché la completezza e la trasparenza dell'informativa da essi fornita e la relativa coerenza con i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato.

Il Comitato, inoltre, esprime i pareri di congruità e convenienza e svolge i compiti di cui alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società; assicura altresì il concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella verifica e nel monitoraggio (i) delle procedure che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e formale delle operazioni con parti correlate e (ii) dei presidi in materia di conflitti di interessi.

3.3 Comitato per la Governance, le Nomine e le Remunerazione (CGNR)

Il CGNR⁸ ha il compito di supportare⁹ le valutazioni e le decisioni del CdA in tema di:

- *governance* (inter alia: *board review*; indipendenza amministratori; composizione dei consigli di amministrazione delle società del Gruppo; cumulo cariche e divieto di concorrenza),
- nomine (inter alia: cooptazione consiglieri; selezione e individuazione dei dirigenti con responsabilità strategiche; designazioni organi delle società controllate; piani di successione per dirigenti con responsabilità strategiche),
- remunerazione (inter alia: trattamenti economici per amministratori esecutivi e con particolari cariche; politiche retributive e sistemi di incentivazione dei dirigenti; politica di sviluppo delle risorse umane).

Per l'elencazione completa dei compiti del Comitato e relativi dettagli si rimanda all'apposito Regolamento del medesimo organismo.

3.4 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, il Presidente cura:

- l'informativa pre-consiliare e le informazioni complementari fornite durante le riunioni consiliari, in modo che siano idonee a consentire agli amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo;
- che l'attività dei comitati consiliari sia coordinata con l'attività dell'organo di amministrazione;
- d'intesa con l'Amministratore Delegato, gli interventi del management alle riunioni consiliari, anche su richiesta di singoli amministratori, per opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza dei settori di attività in cui opera la società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell'ottica del successo

⁸ Comitato endoconsiliare.

⁹ Cfr. Allegato 1 Regolamento per la Governance, le Nomine e la Remunerazione: Criteri per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società del Gruppo FS. Per i riferimenti normativi puntuali si rimanda all'Allegato "Riferimenti Normativi".

sostenibile della società stessa nonché dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento;

- l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione dell'organo di amministrazione, con il supporto del CGNR.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione¹⁰, ferme restando le ulteriori attribuzioni previste dalla legge, dallo statuto sociale e dall'assetto dei poteri della Società:

- coordina l'attività di controllo interno, garantendo anche il raccordo tra la funzione internal audit e il CdA, e formula – per la parte di propria competenza - proposte al CdA afferenti all'esame e alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi,
- formula – per la parte di propria competenza - proposte al CdA afferenti all'esame e alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi,
- formula al CdA le proposte relative alla nomina, alla revoca e alla remunerazione del Responsabile della funzione internal audit,
- sottopone all'approvazione del CdA eventuali proposte di revisione e aggiornamento del Modello di Governance Internal Audit, elaborate dal Responsabile della funzione internal audit,
- di concerto con il CCRS, garantisce la verifica e il monitoraggio: *i)* delle procedure che assicurano la trasparenza e correttezza sostanziale e formale delle Operazioni con Parti Correlate, *ii)* dei presidi in materia di conflitto di interessi.

3.5 Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato¹¹:

- formula – per la parte di propria competenza - proposte al CdA afferenti all'esame e alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi,
- cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società, sottoponendoli periodicamente alla valutazione del CdA,
- dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal CdA, curando la progettazione, realizzazione e gestione del SCIGR, di cui verifica costantemente adeguatezza ed efficacia,
- cura l'adattamento del SCIGR alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare di riferimento,

¹⁰ Cfr. delibere del Consiglio di Amministrazione di FS S.p.A. e Modello di Governance Internal Audit (Audit Charter). Per i riferimenti normativi puntuali si rimanda all'Allegato "Riferimenti Normativi".

¹¹ Cfr. delibere del Consiglio di Amministrazione di FS S.p.A., Statuto di FS S.p.A. e Modello di Governance Internal Audit (Audit Charter). Per i riferimenti normativi puntuali si rimanda all'Allegato "Riferimenti Normativi".

- riferisce tempestivamente al CdA e al CCRS in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività,
- esamina le relazioni periodiche predisposte dal Responsabile della funzione internal audit e degli altri *Assurance Provider*,
- può chiedere alla funzione internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, al Presidente del Collegio Sindacale e – per le tematiche di competenza – al Presidente dell'OdV,
- assicura la redazione – insieme al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari - delle attestazioni di cui al comma 5 dell'art. 154-bis del TUF secondo gli schemi indicati dalla Consob con riferimento al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale abbreviato e, ove previsto, al bilancio consolidato e in linea con il Regolamento delle attività del Dirigente Preposto.

3.6 Collegio Sindacale e Società di revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale¹² vigila:

- sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento,
- sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, revisione interna e gestione del rischio,
- sull'indipendenza della società di revisione legale.

Inoltre:

- assicura, insieme agli altri organi sociali, il controllo sistematico della corretta applicazione dei principi di corporate governance societaria,
- esprime parere in merito alla nomina e revoca del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed è sentito nel processo di nomina e revoca del Responsabile della funzione internal audit.

Infine, in base alle disposizioni speciali applicabili, previste dal D. Lgs. 39/10 (artt. 16 e ss.), l'incarico di revisione legale dei conti è affidato ad una società esterna.

Al fine di preservare l'indipendenza della società di revisione in coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 537/14 e dal D. Lgs. n. 135/2016 in materia di revisione legale dei conti, è stata formalizzata un'apposita procedura – a supporto dei compiti propri del Collegio Sindacale nella sua veste di “Comitato per il controllo

¹² Cfr. delibere del Consiglio di Amministrazione di FS S.p.A. e Statuto di FS S.p.A.. Per i riferimenti normativi puntuali si rimanda all'Allegato “Riferimenti Normativi”.

interno e la revisione contabile” - che definisce, tra l’altro, i principi e le modalità operative relative al conferimento di incarichi – in particolare connessi ai cd. “*non audit services*” - alla società di revisione e/o a società del network. Il Collegio Sindacale provvede a esprimere un preventivo parere vincolante circa l’affidamento da parte di società del Gruppo di incarichi aggiuntivi – diversi, quindi, dall’incarico principale di revisione – in favore del revisore ovvero di entità appartenenti al relativo network.

Alle sedute del Collegio Sindacale presenzia il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria, a norma dell’art. 12 della Legge n. 259/1958.

3.7 Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza¹³ (di seguito “OdV”):

- verifica periodicamente la mappa delle aree sensibili (attività aziendali “a rischio reato”) al fine di segnalare e/o proporre eventuali adeguamenti necessari a seguito dei mutamenti normativi, delle attività aziendali e/o della struttura aziendale,
- esamina l’adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”), ovvero la sua idoneità nel tempo a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti,
- verifica il funzionamento e l’osservanza del Modello,
- segnala proposte e/o esigenze di adeguamento o aggiornamento del Modello,
- gestisce le informative provenienti dai *process owner*, dal Vertice aziendale e dagli organi sociali, nonché i flussi informativi provenienti da altre funzioni aziendali, utili alle attività dell’OdV,
- gestisce le segnalazioni destinate all’OdV,
- monitora e/o segnala proposte di iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello,
- cura la reportistica periodica ai soggetti a cui l’OdV è tenuto a riferire.

3.8 Comitato Etico e Segnalazioni

Il Comitato Etico e Segnalazioni¹⁴:

- chiarisce mediante pareri consultivi il significato e l’applicazione del Codice Etico,
- esamina le segnalazioni e le notizie ricevute, attraverso i canali di comunicazione definiti, promuovendo le verifiche più opportune in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni aziendali in materia,

¹³ Cfr. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Statuto dell’OdV di FS S.p.A. ex D.lgs. 231/01. Per i riferimenti normativi puntuali si rimanda all’Allegato “Riferimenti Normativi”.

¹⁴ Regolamento del Comitato Etico e Segnalazioni di FS S.p.A.. Per i riferimenti normativi puntuali si rimanda all’Allegato “Riferimenti Normativi”.

- garantisce la massima riservatezza del segnalante, dei soggetti e dei fatti segnalati, utilizzando criteri e modalità di gestione delle informazioni e dei documenti idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità dei soggetti sopra citati, fatti salvi gli obblighi di legge,
- supporta le competenti strutture aziendali nella definizione di iniziative comunicative e/ o formative del personale, aventi ad oggetto il Codice Etico ed i suoi aggiornamenti,
- esamina eventuali necessità di modifiche/integrazioni del Codice Etico di Gruppo proposte dai Comitati Etici delle società del Gruppo,
- coordina e mantiene flussi informativi con l'Organismo di Vigilanza della Società per gli aspetti di reciproco interesse,
- informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione della Società sulle attività svolte, con particolare riferimento alla gestione delle segnalazioni ricevute.

3.9 Gli Assurance Provider

Gli *Assurance Provider* hanno il precipuo obiettivo di:

- con riferimento al II livello di controllo, monitorare i principali rischi al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del trattamento degli stessi, nonché monitorare l'adeguatezza e operatività dei relativi controlli posti a presidio. Inoltre, fornire supporto alle funzioni di I livello di controllo nella definizione e implementazione di adeguati sistemi di gestione dei principali rischi e dei relativi controlli.

I requisiti di *reliance* che caratterizzano una funzione di II livello di controllo¹⁵ sono:

- Indipendenza di giudizio, garantita con l'assenza di partecipazione alla gestione dei processi operativi rientranti nei rispettivi ambiti di responsabilità,
 - Regolamentazione delle attività (framework), ovvero la presenza di un corpus documentale che disciplini i processi/attività di competenza di ciascuna funzione,
 - Esecuzione attività di risk assessment, svolta periodicamente al fine di individuare e valutare i rischi, per definire le priorità di intervento e le conseguenti azioni di mitigazione rispetto agli obiettivi prefissati,
 - Pianificazione delle attività da realizzare nel corso dell'anno e rendicontazione delle stesse ai rispettivi *stakeholder*.
- con riferimento al III livello di controllo, fornire assurance indipendente e obiettiva sull'adeguatezza ed effettiva operatività del primo e secondo livello di controllo e, in generale, sul SCIGR nel suo complesso,

Tenuto conto del possesso dei requisiti di *reliance* sopra richiamati, gli *Assurance Provider* di FS S.p.A. sono i seguenti¹⁶:

¹⁵ Cfr. *International Professional Practice Framework – Practice Guide - Reliance by Internal Audit on Other Assurance Providers* (2011).

¹⁶ Prima analisi svolta dalla funzione internal audit.

II livello:

1. Anti-Corruption,
2. Affari Regolatori e Antitrust,
3. Climate Risk Resilience,
4. Compliance,
5. Cyber & Information Security,
6. Data protection,
7. Dirigente Preposto,
8. Group Security,
9. Risk Management,
10. Salute e Sicurezza,
11. Sostenibilità,
12. Tax compliance.

III livello:

13. Audit.

Di seguito, si richiamano le principali aree di responsabilità loro affidate e, in appendice, sono riportati i precisi riferimenti ai documenti normativi interni che ne disciplinano il funzionamento, i compiti e le responsabilità.

3.9.1 Anti-Corruption

La **funzione Anti-Corruption**:

- assicura, a livello di Gruppo, la definizione ed il monitoraggio attuativo di strategie, indirizzi e politiche in materia di anti-corruption, nonché del *Framework* di Gruppo,
- assicura la definizione di linee guida e standard di Gruppo in materia di anti-corruption,
- assicura il presidio di conformità per la prevenzione della corruzione, anche attraverso la verifica del soddisfacimento dei requisiti generali del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione,
- assicura il reporting in materia di anti-corruption agli organi di *governance* e controllo aziendali, ed agli *stakeholder* interni.

Quanto sopra riportato rappresenta le principali aree di responsabilità affidate alla funzione in ambito SCIGR. Nell'Allegato Tecnico sono riportati i riferimenti ai documenti normativi interni che ne disciplinano il funzionamento, i compiti e le responsabilità.

3.9.2 Affari Regolatori e Antitrust

La **funzione Affari Regolatori e Antitrust**:

- cura, per le Società del Gruppo, i rapporti con le autorità antitrust nazionali ed europee ed i relativi procedimenti di interesse di Gruppo, e analizza la compatibilità delle iniziative delle stesse con la normativa antitrust,
- monitora, anche avvalendosi delle competenti strutture delle Capogruppo di Settore, l'evoluzione della regolazione e della normativa antitrust nazionale ed europea,
- assicura, d'intesa con la competente struttura in ambito legale, l'aggiornamento ed il monitoraggio attuativo del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS Italiane, anche attraverso l'adozione di specifiche iniziative di formazione e di comunicazione interna verso il personale del Gruppo.

Quanto sopra riportato rappresenta le principali aree di responsabilità affidate alla funzione in ambito SCIGR. Nell'Allegato Tecnico sono riportati i riferimenti ai documenti normativi interni che ne disciplinano il funzionamento, i compiti e le responsabilità.

3.9.3 Climate Risk Resilience

La **funzione Climate Risk Resilience** è responsabile, in ambito Risk, della definizione e della attuazione delle linee di indirizzo strategico del processo di *Climate Risk Resilience* e del relativo coordinamento attuativo a livello di Gruppo. In particolare, in materia di *Climate Risk Resilience*:

- assicura, a livello di Gruppo, la definizione ed il monitoraggio attuativo di strategie, indirizzi e politiche per la gestione dei rischi fisici e di transizione, nonché del *Framework* di Gruppo,
- assicura la definizione degli scenari di rischio climatico per la valutazione degli impatti su asset e servizi di Gruppo,
- assicura l'integrazione delle attività di gestione dei rischi fisici e di transizione con i processi di pianificazione strategica del Gruppo,
- assicura il reporting agli organi di *governance* e controllo aziendali ed agli *stakeholder* interni.

Quanto sopra riportato rappresenta le principali aree di responsabilità affidate alla funzione in ambito SCIGR. Nell'Allegato Tecnico sono riportati i riferimenti ai documenti normativi interni che ne disciplinano il funzionamento, i compiti e le responsabilità.

3.9.4 Compliance

La **funzione Compliance**:

- definisce ed aggiorna il *framework* del Modello di compliance (escluso l'ambito normativo tecnico-operativo) e ne assicura il monitoraggio attuativo,
- monitora il recepimento delle *policy* da parte delle Società del Gruppo, attraverso *assessment* periodici,
- fornisce assistenza e consulenza alle Società del Gruppo in materia di compliance,

- definisce linee guida metodologiche per i Modelli 231 delle Società del Gruppo,
- analizza i profili di compliance di terze parti relativamente ad iniziative strategiche di Gruppo,
- fornisce supporto specialistico per l'implementazione e la gestione dei modelli di controllo interno e dei programmi di compliance relativi a Anti-Corruption e Antitrust.

Quanto sopra riportato rappresenta le principali aree di responsabilità affidate alla funzione in ambito SCIGR. Nell'Allegato Tecnico sono riportati i riferimenti ai documenti normativi interni che ne disciplinano il funzionamento, i compiti e le responsabilità.

3.9.5 Cyber & Information Security

La **funzione Cyber & Information Security**:

- assicura la definizione di indirizzi, linee guida, standard e *blue print* di Gruppo in materia di *cyber & information security* e ne assicura il monitoraggio attuativo,
- assicura il reporting in materia di *cyber & information security* agli organi di governance e controllo aziendali, ed agli *stakeholder* interni ed esterni,
- assicura il monitoraggio dei cambiamenti legislativi e normativi in materia di *cyber & information security* e verifica la compliance normativa delle Società del Gruppo,
- assicura l'analisi del livello di esposizione dei sistemi IT del Gruppo alle minacce *cyber* e supporta funzioni/presidi di *cyber & information security* societari nella definizione delle soluzioni tecnologiche ed organizzative per la protezione del relativo patrimonio informativo,
- assicura la gestione accentrata a livello di Gruppo dei rapporti con i reparti specialistici delle Forze di polizia e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale nonché con le Autorità, le Istituzioni e gli Enti, nazionali e internazionali, preposti alla *cyber & information security*.

Quanto sopra riportato rappresenta le principali aree di responsabilità affidate alla funzione in ambito SCIGR. Nell'Allegato Tecnico sono riportati i riferimenti ai documenti normativi interni che ne disciplinano il funzionamento, i compiti e le responsabilità.

3.9.6 Data Protection

La **funzione Data Protection**, in raccordo con il DPO, supporta il Titolare/Responsabile del Trattamento nei seguenti ambiti:

- implementazione del *Framework* Data Protection di Gruppo, nonché alla definizione dei processi, delle metodologie e degli strumenti di data protection (template, informative, designazioni etc) per le Società del Gruppo,
- conduzione delle analisi di rischio e Data Protection Impact Assessment (DPIA). A fronte della valutazione del rischio inerente iniziale del trattamento, il Titolare del trattamento, col supporto del DPO,

predispone ed attua le misure di mitigazione affinché il rischio residuo sia sempre coerente con la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, secondo quanto previsto dal Framework Data Protection e dal GDPR,

- mappatura e sorveglianza su tenuta Registro dei Trattamenti FS S.p.A. e supporto alle Società,
- applicazione dei principi di *Privacy by Design* e *by Default* nei progetti e processi di Gruppo/Polo/Societari,
- verifica dell'adeguatezza, anche in coordinamento con la funzione Cyber, dei livelli di misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate ai trattamenti;
- cura dei rapporti con l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e, per i casi di maggiore rilevanza per le società del Gruppo, la gestione degli eventi con rischio di violazione di Dati Personali (c.d. *Near Miss* e *Personal Data Breach*);
- gestione dei flussi informativi (Relazioni annuali/semestrali/straordinarie) nei confronti del CdA, AD, Comitati e/o Organismi indipendenti (CCRS, CS, OdV, Comitato Etico, etc),
- progettazione e monitoraggio attuativo del piano di informazione e formazione Data Protection in FS S.p.A. e nelle Società del Gruppo.

Quanto sopra riportato rappresenta le principali aree di responsabilità affidate alla funzione in ambito SCIGR. Nell'Allegato Tecnico sono riportati i riferimenti ai documenti normativi interni che ne disciplinano il funzionamento, i compiti e le responsabilità.

3.9.7 Dirigente Preposto

Il **Dirigente Preposto** (di seguito "DP") svolge i compiti contemplati nello Statuto e nella legge, osservando la massima diligenza professionale e facendo riferimento ai principi generali comunemente accettati quali *best practice* (cfr. "Coso Report") nell'ambito delle tematiche collegate alla correttezza della informativa finanziaria e quindi al connesso sistema dei controlli interni. Si precisa che per informativa finanziaria si fa riferimento all'insieme delle informazioni raccolte, validamente assemblate, e opportunamente trasmesse ai portatori di interesse, che comprendono oltre al bilancio di esercizio e consolidato, la relazione sulla gestione, inclusa la rendicontazione di sostenibilità.

Il DP di FS S.p.A. con il supporto del proprio staff, definisce e aggiorna il Modello di Controllo Interno sull'Informativa Economico - Finanziaria del Gruppo (c.d. "Modello 262") in funzione della configurazione organizzativa, operativa e di Governance del Gruppo, oltre che del quadro normativo (art. 154-bis e ss. TUF) e delle summenzionate *best practice*.

Inoltre:

- identifica le Società e i processi rilevanti ai fini "262",

- diffonde metodologie, linee guida dei processi amministrativi (es. Direttive Amministrativo- Contabili), le istruzioni ed elabora le procedure amministrativo-contabili conformi ai requisiti della legge 262/2005,
- monitora l'adeguatezza dei controlli/procedure amministrativo contabili, coordinando e monitorando i piani di test indipendenti, le campagne di *self assessment* effettuate dalle Società "a perimetro 262", nonché i piani di azione correttivi per le carenze emerse.

Quanto sopra riportato rappresenta le principali aree di responsabilità affidate al DP in ambito SCIGR. Nell'Allegato Tecnico sono riportati i riferimenti ai documenti normativi interni che ne disciplinano il funzionamento, i compiti e le responsabilità.

3.9.8 Group Security

Group Security relativamente al processo di Business & Enterprise Security Governance:

- assicura la definizione di linee guida e standard di Gruppo in materia di enterprise & business security,
- definisce il masterplan di enterprise & business security di Gruppo,
- coordina, anche per il tramite delle Capogruppo di Settore ove presenti, il monitoraggio delle attività di enterprise & business security svolte dalle Società del Gruppo,
- assicura il reporting in materia di enterprise & business security agli organi di governance e controllo aziendali, ed agli stakeholders interni ed esterni,
- assicura la gestione accentrata a livello di Gruppo dei rapporti con le Forze di polizia e il Dipartimento della Protezione civile nonché con le Autorità, le Istituzioni e gli Enti, nazionali ed internazionali, preposti alla sicurezza e alla difesa (compresa la stipula di accordi, protocolli e convenzioni), nonché con omologhe strutture di security nazionali ed estere,
- assicura l'attività di security intelligence, in Italia e all'estero, per i progetti ritenuti di rilievo per il Gruppo.

Quanto sopra riportato rappresenta le principali aree di responsabilità affidate alla funzione in ambito SCIGR. Nell'Allegato Tecnico sono riportati i riferimenti ai documenti normativi interni che ne disciplinano il funzionamento, i compiti e le responsabilità.

3.9.9 Risk Management

La **funzione Risk Management** è responsabile, in ambito Risk, della definizione e della attuazione delle linee di indirizzo strategico del processo di *Risk Management* e del relativo coordinamento attuativo a livello di Gruppo. In particolare, in materia di *Risk Management*:

- assicura, a livello di Gruppo, la definizione ed il monitoraggio attuativo di strategie, indirizzi e politiche per la gestione dei rischi, nonché del *Framework* di Gruppo

- fornisce supporto al Vertice di Gruppo per l'individuazione dei livelli di tolleranza/accettabilità dei rischi strategici di Gruppo, assicura l'integrazione delle attività di gestione del rischio con i processi di pianificazione strategica e programmazione operativa del Gruppo,
- assicura il reporting agli organi di *governance* e controllo aziendali ed agli *stakeholder* interni.

Quanto sopra riportato rappresenta le principali aree di responsabilità affidate alla funzione in ambito SCIGR. Nell'Allegato Tecnico sono riportati i riferimenti ai documenti normativi interni che ne disciplinano il funzionamento, i compiti e le responsabilità.

3.9.10 Salute e Sicurezza

Il Responsabile pro tempore della funzione *human resources* di FS S.p.A., in qualità di Datore di Lavoro di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. assicura, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., gli adempimenti di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell'Allegato Tecnico sono riportati i riferimenti ai documenti normativi interni che ne disciplinano il funzionamento, i compiti e le responsabilità.

3.9.11 Sostenibilità

La **funzione Sostenibilità**:

- assicura la definizione di modelli e linee guida per promuovere l'integrazione dei principi di sostenibilità nel business,
- assicura l'elaborazione, il consolidamento e il monitoraggio di obiettivi e target in materia di sostenibilità per il Gruppo,
- assicura la pianificazione di sostenibilità di Gruppo e fornisce supporto al Piano di Impresa,
- gestisce il reporting & controllo delle informazioni di Sostenibilità di Gruppo anche mediante l'elaborazione del Rapporto di Sostenibilità di Gruppo,
- definisce strumenti volti a garantire la gestione responsabile delle performance ESG della *Supply Chain*,
- gestisce le relazioni esterne in ambito Sostenibilità (incluse agenzie di rating ESG),
- assicura lo sviluppo delle metodologie per la gestione degli aspetti ambientali e climatici del Gruppo FS e la definizione dei relativi obiettivi strategici *near term*,
- promuove l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per il Gruppo,
- assicura la definizione di linee guida ed obiettivi in materia di *mobility management*, e verifica l'efficacia delle azioni realizzate dalle società,
- promuove, indirizza, coordina e facilita l'adozione e il miglioramento continuo degli SGA delle Società del Gruppo.

Quanto sopra riportato rappresenta le principali aree di responsabilità affidate alla funzione in ambito SCIGR. Nell'Allegato Tecnico sono riportati i riferimenti ai documenti normativi interni che ne disciplinano il funzionamento, i compiti e le responsabilità.

3.9.12 Tax Compliance

La **funzione Tax Compliance**:

- contribuisce alla definizione e all'aggiornamento della *Tax Strategy* di Gruppo,
- assicura la definizione del Tax Control Framework garantendone il monitoraggio continuo nonché definisce criteri e procedure per l'identificazione, misurazione e gestione del rischio fiscale, raccordandosi con la funzione Risk e assicurando il controllo di secondo livello nella gestione del rischio fiscale,
- promuove la cultura di gestione del rischio fiscale all'interno del Gruppo,
- assicura per FS S.p.A. e per le altre Società del Gruppo che hanno aderito al regime il rispetto degli obblighi derivanti dall'Adempimento Collaborativo, garantendo, altresì, l'interlocuzione costante e preventiva con l'Agenzia delle Entrate.

Quanto sopra riportato rappresenta le principali aree di responsabilità affidate alla funzione in ambito SCIGR. Nell'Allegato Tecnico sono riportati i riferimenti ai documenti normativi interni che ne disciplinano il funzionamento, i compiti e le responsabilità.

3.9.13 Audit

La **funzione Audit**:

- garantisce un'attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione e del relativo Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi,
- assiste l'organizzazione nel valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di Corporate Governance tramite un approccio sistematico,
- verifica l'operatività e l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e fornire valutazioni e raccomandazioni al fine di promuoverne l'efficienza e l'efficacia,
- supporta l'Organismo di Vigilanza e il Comitato Etico e Segnalazioni nello svolgimento delle attività operative di competenza,
- garantisce l'indirizzo ed il coordinamento a livello di Gruppo ed il presidio per FS S.p.A. del processo di internal auditing, nonché la definizione di indirizzi, politiche e metodologie di Gruppo in materia di internal auditing.

Al fine di contribuire all'obiettivo della *Combined Assurance*, il Responsabile della funzione¹⁷:

- deve coordinarsi con gli *Assurance Provider* interni ed esterni e valutare la possibilità di fare affidamento sul loro lavoro. Il coordinamento dei servizi riduce al minimo la duplicazione degli sforzi, evidenzia le lacune nella copertura dei rischi chiave e migliora il valore complessivo aggiunto dai prestatori.
- se non è possibile raggiungere un livello adeguato di coordinamento, il Responsabile della funzione internal audit deve coinvolgere, per le valutazioni di competenza, il Vertice Aziendale e il CdA;
- quando la funzione internal audit fa affidamento sul lavoro di altri *Assurance Provider*, il Responsabile della funzione internal audit deve documentare le basi di tale affidamento ed è comunque responsabile delle conclusioni raggiunte dalla funzione internal audit.

Quanto sopra riportato rappresenta le principali aree di responsabilità affidate alla funzione internal audit in ambito SCIGR. Nell'Allegato Tecnico sono riportati i riferimenti ai documenti normativi interni che ne disciplinano il funzionamento, i compiti e le responsabilità.

3.10 I Dipendenti

Tutti i dipendenti del Gruppo, in funzione dei compiti loro affidati nell'organizzazione aziendale, assicurano un efficace ed efficiente funzionamento del SCIGR, come parte della loro responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Essi, pertanto, devono avere la necessaria conoscenza, preparazione e capacità per agire ed operare nell'ambito del SCIGR e deve essere loro consentito di adempiere ai compiti conseguenti al proprio ruolo ed assolvere alle proprie responsabilità. Questo implica, pertanto, il diritto ed il dovere di ogni singolo dipendente di avere piena conoscenza e comprensione della Società in cui opera e del Gruppo, dei meccanismi operativi, degli obiettivi aziendali, dei mercati e dei rischi cui è quotidianamente esposto.

¹⁷ Cfr. Institute of Internal Auditors, Global Internal Audit Standards (2024), Standard 9.5.

4 *COMBINED ASSURANCE*

La razionalizzazione delle relazioni tra i vari livelli di controllo e tra questi e gli organi di amministrazione e controllo rafforza l'efficacia e l'efficienza del SCIGR.

Gli *Assurance Provider*, mediante appositi processi di interrelazione, ispirati alla logica della Combined Assurance, collaborano al fine di:

- armonizzare e integrare le attività di *assurance* attraverso il coordinamento e la creazione di sinergie, riducendo al minimo la duplicazione degli sforzi e migliorando il valore complessivo aggiunto dagli *Assurance Provider*;
- assicurare pienamente la “copertura” (cd. *Assurance Coverage*) sulle aree a rischio;
- individuare eventuali opportunità di miglioramento del SCIGR.

Le modalità di interrelazione si strutturano principalmente in:

- partecipazione ad incontri finalizzati alla condivisione dei rispettivi programmi di *assurance*, al coordinamento delle relative attività e allo scambio di informazioni/contributi (*Assurance Meetings*);
- pianificazione di attività congiunte o svolte da uno o più *Assurance Provider* a favore anche di altri¹⁸;
- definizione di flussi informativi.

Il Modello del SCIGR, attuato in ottica di *Combined Assurance*, presuppone la definizione del contributo che tutti gli *Assurance Provider* possono fornire nel processo di integrazione delle attività di *assurance*, in funzione dei citati requisiti di *reliance* posseduti (Cfr 3.9) e periodicamente verificati per definire il grado di integrazione delle attività svolte dagli *Assurance Provider*, anche ai fini della valutazione complessiva sull'idoneità del SCIGR¹⁹. L'analisi del possesso dei requisiti di *reliance* consente, inoltre, di definire gli ambiti sui quali gli *Assurance Provider* forniscono *assurance* nell'ambito delle proprie funzioni (cd. *Assurance Map*).

Le modalità attuative del processo di *Combined Assurance* saranno definite congiuntamente dagli *Assurance Provider* in specifica normativa interna di dettaglio.

Firmato
Nicoletta Giadrossi

Firmato
Luigi Ferraris

¹⁸ Ad esempio, *combined assurance* e test indipendenti richiesti dal Dirigente Preposto alla funzione internal audit in modalità “*agreed upon procedures*”.

¹⁹ Codice di Corporate Governance – Comitato per la Corporate Governance – Borsa Italiana S.p.A. – Gennaio 2020: Il responsabile della funzione di internal audit: predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

ALLEGATO TECNICO “RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI E NORMATIVI” di FS SPA²⁰

RUOLO	DATA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Funzione Anti-Corruption	03/04/24	Struttura ANTI CORRUPTION di FS SpA in ambito SECURITY & RISK	MdG Anti-Corruption del 30/03/2023 DOr n. 40/SER-HR del 29 settembre 2023
Funzione Affari Regolatori e Antitrust	03/04/24	Struttura AFFARI REGOLATORI E ANTITRUST di FS S.p.A. in ambito CORPORATE AFFAIRS	DOr n. 24/COA-HR del 5 giugno 2023
Funzione Climate Risk Resilience	03/04/24	Struttura CLIMATE RISK RESILIENCE di FS S.p.A. in ambito SECURITY & RISK	MdG Risk del 13/07/2023 DOr n. 40/SER-HR del 29 settembre 2023
Funzione Compliance	03/04/24	Struttura COMPLIANCE di FS S.p.A. in ambito LEGAL AFFAIRS	MdG Legal & Compliance del 01/12/2022 DOr n. 31/AFC-HR del 1 agosto 2023
Funzione Cyber & Information Security	03/04/24	Struttura CYBER E INFORMATION SECURITY di FS S.p.A. in ambito SECURITY & RISK	MdG Security del 01/06/2023 DOr n. 40/SER-HR del 29 settembre 2023
Funzione Data Protection	03/04/24	Struttura DATA PROTECTION DEPARTMENT di FS S.p.A. in ambito LEGAL AFFAIRS in raccordo con il DPO	MdG Legal & Compliance del 01/12/2022 DOr n. 32/LEG-HR del 1 agosto 2023
Dirigente Preposto	03/04/24	DIRIGENTE PREPOSTO nominato dal Consiglio di Amministrazione di FS S.p.A. e struttura MODELLO DI CONTROLLO CONTABILE (Staff DP) di FS S.p.A. in ambito ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL	MdG Amministrazione, Pianificazione, Controllo di Gestione, Fiscale e Finance del 01/12/2022 GR_PY_ Regolamento delle attività del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (L. 262/2005 – Art. 154-bis TUF) del 01/09/2023

²⁰ In caso di successive modifiche di natura formale e senza impatto sui contenuti del presente documento, l'Allegato sarà aggiornato a cura della funzione Audit di FS S.p.A. con il supporto delle funzioni legale ed organizzazione di FS S.p.A., senza necessità di rimettere il presente documento.

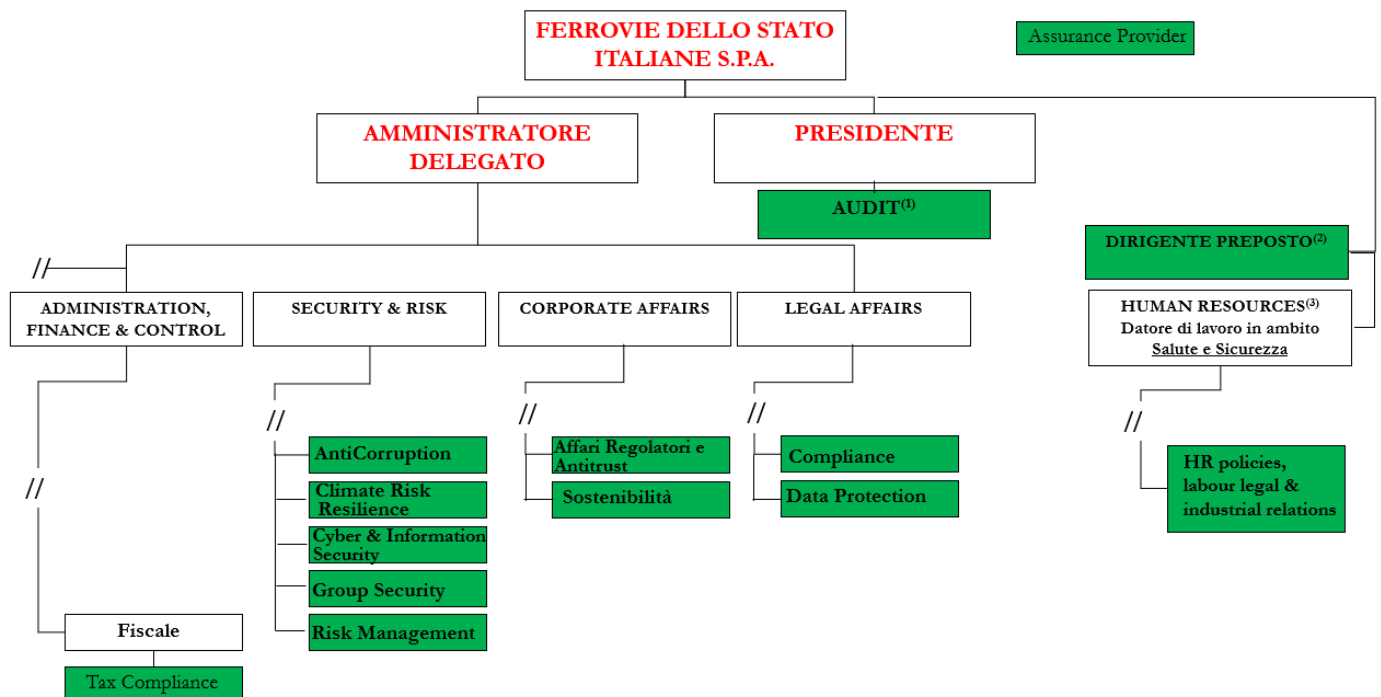


ALLEGATO “RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI” DI FS SPA

RUOLO	DATA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
			DOr n. 31/AFC-HR del 1 agosto 2023
Group Security relativamente al processo di Business & Enterprise Security Governance	03/04/24	Struttura GROUP SECURITY di FS S.p.A. in ambito SECURITY & RISK	MdG Security del 01/06/2023 DOr n. 40/SER-HR del 29 settembre 2023
Funzione Risk Management	03/04/24	Struttura RISK MANAGEMENT di FS S.p.A. in ambito SECURITY & RISK	MdG Risk del 13/07/2023 DOr n. 40/SER-HR del 29 settembre 2023
Salute e Sicurezza	03/04/24	Responsabile pro tempore della funzione <i>human resources</i> di FS S.p.A., in qualità di DATORE DI LAVORO di FS S.p.A.	nominato dal CdA nella seduta del 29 maggio 2023
Funzione Sostenibilità	03/04/24	Struttura SOSTENIBILITA' di FS S.p.A. in ambito CORPORATE AFFAIRS	MdG Strategie e Sostenibilità del 01/12/2022 DOr n. 43/COA-HR del 31 ottobre 2023
Funzione Tax Compliance	03/04/24	Struttura TAX COMPLIANCE di FS S.p.A. in ambito FISCALE di ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL	MdG Amministrazione, Pianificazione, Controllo di Gestione, Fiscale e Finance del 01/12/2022 DOr n. 49/AFC-HR del 1 dicembre 2023
Funzione Audit	03/04/24	Struttura AUDIT di FS S.p.A.	MdG Internal Audit (Audit Charter) del 28/02/2023 DOr n. 28/AUD-HR del 10 luglio 2023



ALLEGATO – ORGANIGRAMMA ASSURANCE PROVIDER DI FS SPA



(1) Il Chief Audit Officer riferisce al CdA di FS S.p.A., il cui Presidente garantisce il raccordo tra la funzione Audit e l'organo collegiale.

(2) Il DP può riferire all'AD, in base alle sue valutazioni e/o su richiesta dell'AD in merito a tematiche specifiche previste dal Regolamento delle attività del DP alla redazione dei documenti contabile societari.

(3) Il Responsabile pro tempore della funzione *human resources*, in qualità di Datore di Lavoro di FS S.p.A. assicura, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., gli adempimenti di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Versione/Data			Nome documento	Struttura	Redatto	Verificato	Autorizzato
n. 66	v.01	03/04/2024	Modello del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR)	Audit FS S.p.A.	Angelo Patalano	Valeria Crescenzi	Sergio Romiti

- Statuto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in vigore dal 01/06/2022
- Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di FS S.p.A. del 03/06/2021
- Codice Etico di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Edizione febbraio 2018
- Regolamento del Gruppo Ferrovie dello Stato approvato dal CdA il 30/03/2022
- Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di FS S.p.A. del 16/06/2021
- Allegato 1 Regolamento CGNR del 27/07/2021
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 approvato dal CdA il 17/12/2020
- Regolamento del Comitato Etico approvato il 19/12/2022
- Modelli di Governance delle funzioni di Assurance (si veda Allegato Tecnico)